

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5066371-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 42ª VF DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO GENÉRICO COM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA GENÉRICA - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO ÀS RUBRICAS EXPRESSAMENTE DENOMINADAS FOLGAS INDENIZADAS OU REMUNERADAS NOS CONTRACHEQUES DO AUTOR - SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, para limitar o cumprimento de sentença tão somente às rubricas expressamente nominadas como folgas indenizadas ou indenização de folga, afastando a extensão da não incidência para outras rubricas não reconhecidas como tal pela própria sentença. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5066371-46.2024.4.02.5101

510014562682 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5066371-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 42ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA contra decisão do juízo de origem que, em sede de cumprimento de sentença relativo à restituição do IRPF sobre "folgas indenizadas".

A União sustenta que "ou a sentença transitada em julgado é NULA, pois a lei veda SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA (art 489 CPC abaixo) ou a sentença é NULA por ser extra / ultra petita (princípio da adstrição do julgamento do pedido: o autor na inicial não pediu expressamente estender rubricas similares à folgas indenizadas) ou a sentença apenas condenou o réu a devolver o imposto incidente sobre folgas indenizadas, sendo certo que o dispositivo da sentença deve ser interpretado de forma restritiva ou, no máximo, literalmente. Essa última parece ser a melhor opção."

O pedido inicial do autor, nos autos de origem, foi expressamente este (evento 1, INIC1): "b) A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor relativas a folgas indenizadas e condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, no período de cinco anos contados do ajuizamento, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC.

O juízo julgou procedente o pedido (evento 19, SENT1) "para extinguir o processo sem resolução do mérito e condenar a União Federal a se abster de descontar da parte autora imposto de renda sobre valores recebidos a título de folgas indenizadas, bem como restituir os valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, corrigidos de acordo com a Taxa Selic desde o momento do desconto."

Apresentado recurso inominado pela União, esta turma manteve a sentença na íntegra (evento 30, RELVOTO1).

Iniciado o cumprimento de sentença, após divergências entre os cálculos do autor e da ré, o juízo determinou a elaboração de cálculo pela contadoria do juízo, que apresentou parecer (evento 82, CÁLCULO 1): *"Informamos que as contas recalcularam as Declarações de Ajuste Anual dos anos calendário 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (evento 79), deduzindo da base tributável os valores desonerados pelo julgado, referentes às folgas trabalhadas, não gozadas e indenizadas, tendo sido consideradas s.m.j., as rubricas "INDENIZAÇÃO FOLGA 140,5% - OFFSHORE", "INDENIZAÇÃO DE FOLGA FÉRIAS 140,5%", "INDENIZAÇÃO FOLGA - S. BASE" e "INDENIZAÇÃO FOLGA - ACT", de acordo com os contracheques acostados aos autos (evento 12), e, ainda, compensando os valores relativos à tributação definitiva e aos pagamentos/restituições nos ajustes."*

Portanto, a contadoria do juízo só incluiu as rubricas expressamente denominadas de folgas indenizadas em seu cálculo.

A União concordou com os cálculos da contadoria do juízo (evento 86, PET1).

O autor discordou (evento 88, PET1), requerendo a homologação dos cálculos apresentados no evento 48, PLAN2, tendo o juízo concordado com a inclusão de outras rubricas **com denominação diversa das folgas indenizadas** (evento 98, DESPADEC1):

"Ev. 74 - Trata-se de impugnação da parte autora contra os cálculos elaborados pelo contador judicial, no evento 82, CÁLCULO 1.

O autor argumenta que os cálculos elaborados pela contadoria não contemplam todos as siglas de caráter indenizatório.

A União alega que há inclusão de parcelas não contempladas pela coisa julgada, majorando indevidamente o indébito.

Decido.

Em que pesem todos os argumentos expostos pela União, bem como a contadoria judicial, a dobra é uma contraprestação ao empregado que embarcado, não goza de repouso remunerado a que tem direito, em virtude casos fortuitos, ou problemas de gerenciamento de pessoal procedentes da própria empresa, ou seja, visa a retribuição de folga não gozada, tendo portanto, natureza indenizatório, o que por si só é uma excludente da incidência do imposto de renda. Senão, vejamos.

"TRIBUTÁRIO.REMESA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUXÍLIO PRÉVIO INDENIZADO. FÉRIAS VENCIDAS, EM DOBRO, PROPORCIONAIS E INDENIZADAS. ADICIONAIS NOTURNO E DE PERICULOSIDADE. HORAS-EXTRAS. DOBRA OFFSHORE. ETAPA DE ALIMENTAÇÃO. (STJ, AgInt no REsp xxxxx/SP, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgamento em 11/12/2018, Dje 14/12/2018)"

Diante disso, acolho o pedido da parte exequente e determino o que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para elaborar novos cálculos, a fim de adicionar as siglas de caráter indenizatório discriminadas pela parte exequente, no demonstrativo de cálculos do evento 48, PLAN2.

Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 dias.

Ato contínuo, expeça-se a requisição de pequeno valor, nos termos do artigo 2º, da resolução nº 822/2023 do CJF, de 20 de março de 2023.

(...)"

Contra esta decisão, foi apresentado o presente mandado de segurança.

Nem o autor nem o juízo de origem esclareceram quais rubricas constantes da documentação dos autos poderia ser enquadrada como folga indenizada para fins de não incidência do imposto de renda.

O pedido liminar foi deferido (evento 3, DESPADEC1).

Não foram prestadas informações pela autoridade impetrada.

O Ministério Público Federal apresentou parecer, manifestando-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Considerando que se trata de impugnação de decisão na fase de cumprimento de sentença, para o que não há recurso, cabível o mandado de segurança.

Na sentença, não foi esclarecido por quais razões jurídicas e quais verbas presentes nos contracheques do autor poderiam ser enquadradas no conceito de folgas indenizadas. Entrementes, o autor, QUE NÃO ESPECIFICOU EM SEU PEDIDO QUAIS VERBAS QUERIA VER ABRANGIDAS PELA NÃO INCIDENCIA TRIBUTARIA, apresentou contracheques em que constam diversas rubricas, sem que tenha ocorrido desenvolvido em contraditório acerca de sua natureza e fundamento. O que só veio a tentar fazer já em sede de cumprimento de sentença (conforme evento 33, PET1 dos autos de origem).

Seu pedido referiu-se unicamente ao reconhecimento de não incidência e devolução do imposto de renda sobre folgas indenizadas. NÃO HOUVE INSERÇÃO DE OUTRAS VERBAS QUE NÃO FOLGAS INDENIZADAS.

Após o início do cumprimento de sentença, com apresentação dos cálculos pelo autor, **o juízo acolheu a inclusão de verbas não especificadas no processo de conhecimento , enquanto a procedência se limitou às folgas indenizadas.**

Indubitavelmente, o juízo impetrado transferiu para a fase executiva questão que deveria ser decidida na fase de conhecimento.

Conforme regra ordinária do ônus da prova, caberia ao autor a demonstração do fato constitutivo do seu direito, ainda na fase de conhecimento, especificando a natureza das verbas sobre as quais pretende ver reconhecida a não incidência tributária a partir de demonstração probatória de suas origens e fundamentos, a fim de permitir que juízo conclua (ou não) por sua natureza indenizatória.

No caso, analisando os contracheques do autor, não se verifica a existência de verbas expressamente denominadas de folgas indenizadas.

Se outras verbas também possuem a natureza de indenização por folga, só caberia ao próprio autor sua demonstração cabal nos autos, por meio de acordos coletivos de trabalho celebrados por sua empresa empregadora e outros documentos dela provenientes.

Outrossim, é importante destacar que algumas rubricas podem receber determinada denominação com um sentido e outro completamente diverso quando pagas por outras empresas.

A sentença não determinou que a Fazenda Nacional deveria incluir todas as verbas que se relacionem, diretamente, à indenização de folgas não usufruídas pela parte exequente, independentemente da nomenclatura constante no contracheque, o que, aliás, seria um **provimento extra petita!**

Em igual sentido, o pedido do autor foi relativo às folgas indenizadas, as quais não se encontram expressamente previstas em seu contracheque. Desse modo, **a responsabilidade pela qualificação de outras verbas não pedidas no conceito de folgas indenizadas deveria ser realizado pelo próprio autor, na fase de conhecimento, sendo inviável a inovação jurídica realizada pelo juízo impetrado.**

Portanto, evidentemente, o ato atacado caracteriza-se como teratológico, dada a inversão das funções das fases processuais de conhecimento e execução, a inovação jurídica indevida na extensão do objeto da demanda de maneira genérica a verbas não incluídas no pedido inicial e, por fim, a violação da regra do ônus da prova, que cabe ao autor, sem fundamento e já fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, resta caracterizada a probabilidade do direito da Fazenda Nacional e, para a concessão da medida liminar de suspensão do ato, tem-se configurada urgência no caso ante a possível irreversibilidade do dano ao erário público caso a execução continue e sejam incluídas outras verbas no conceito de folgas indenizadas além daquelas expressamente previstas como tal no contracheque do autor e sobre as quais o juízo não exerceu sua atividade cognitiva nem o autor demonstrou suas origens e fundamentos.

Ante o exposto, **voto por CONCEDER A SEGURANÇA**, para limitar o cumprimento de sentença tão somente às rubricas expressamente nominadas como folgas indenizadas ou indenização de folga, afastando a extensão da não incidência para outras rubricas não reconhecidas como tal pela própria sentença. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se, à

exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se.

5066371-46.2024.4.02.5101

510014562681 .V2